

조 치 요 구 서

제 목 : 공사 행동강령 위반 등

대 상 자 : ※※처 2급 □□□

소 관 부 서 : ○○○○처

조 치 요 구 : 징 계(정 직)

사 유

공무원자격의 사칭

□□□는 '17.9월부터 '18.2월까지 6개월동안 다수의 공사 임직원들에게 조사기관을 사칭하면서 조사 결과를 요약하여 제시하고 이에 대해 답변을 요구하는 메일을 발송하였다(총 19명 대상, 33건의 이메일 발송).

□□□는 이메일에서 자신을 “△△△△△ 사업 분식회계 사건 조사 담당”, “본 사건 조사 담당”, “귀사 분식회계 조사 담당”이라고 칭하였으며, 이메일 계정도 대한민국 대검찰청의 영문명칭(Supreme Prosecutors Office) 및 인터넷 웹사이트 주소(www.spo.go.kr)와 유사한 spo.office7@gmail.com 및 spooffice@aol.com을 사용하여 수신자로 하여금 검찰 등의 수사기관에서 발송한 것처럼 오신케 하였다.

또한, 이메일에 조서 또는 문답의 형식을 취한 조사 내용을 첨부하여 마치 수사기관의 조사가 실제 진행 중인 것처럼 위장하면서 정당한 권한 없이 메일 수신자에게 일정기한 내 조사결과에 대한 의견을 회신할 것을 요구하였다.

업무방해 및 협박

□□□는 자신에게 조사권한이 있는 것처럼 기망케 하는 이메일을 다수 임직원에게 반복적으로 발송하면서 자신이 첨부한 조사내용 및 문답내용을 읽고 일정한 기간까지 답변을 요구하였다.

이로 인해 이메일 수신자들은 업무시간에 이메일을 수령한 후에 상급자에 보고하거나 수사기관으로부터 발신된 것이 사실인지 여부를 파악하기 위해 감사실 또는 법무팀에 수사진행의 진위를 문의하고, 첨부된 내용을 파악하여 항목별로 답변하여야 하는 의무가 있는지를 검토하는 등에 상당한 시간을 소요하지 않을 수 없었다. 결과적으로 이메일 수신자뿐만 아니라 그와 관련된 다수의 임직원들에 대해서도 본연의 업무수행에 지장을 초래하였다.

한편 □□□는 이메일에서 “다수 서증과 일부 진술에서는 귀하가 이에 주도적으로 관여했다고 주장하고 있어”, “조사결과에 귀하가 책임지는 것으로 알겠습니다, 참고로 분식회계는 5년 이상의 징역임을 알려드립니다”, “정상참작의 여지가 전혀 없는 사람으로 보이는군요” 등의 표현을 사용하였다. 이를 통해 수신자에게 회계분식 사건의 연루자로서 조사를 받고 있는 듯한 착각을 일으켜 자신의 지시에 따르지 않을 경우 형사처벌을 받을 수도 있다는 취지의 해악을 고지하였다.

정보통신시스템의 부적절한 사용

□□□는 공사의 업무망 자료전송 시스템을 이용하여 공사내 열람등급 1등급 문서인 ‘△△△△△ 사업 매장량 관리 및 회계처리 실태 특정감사 처분 요구서’를 업무용PC에서 인터넷PC로 전송한 후, 이를 이메일에 첨부하여 ▽▽▽에게 송부하였다. 또한, 공사웹메일 시스템에서 다수 임직원의 메일계정을 알아내어 이들 계정으로 조사기관을 사칭하는 부적절한 메일을 발송하였다.

이러한 행위는 공사의 정보통신시스템을 업무 이외의 목적으로 부적절하게 사용하는 것을 금지하는 공사 행동강령 제26조의 2(정보통신시스템의 부적절한 사용 금지)를 위반한 행위로 판단된다.

공사 명예 훼손, 손실 초래 및 성실의무 위반

□□□는 조사기관을 사칭하면서 공사내부에 분식회계가 발생한 것처럼 임직원 다수에게 메일을 송부하고, 이와 관련하여 공사내부에 조직적 은폐 및 협박 행위가 있었던 것처럼 오인케하는 자료를 작성하여 다수인에게 전송하는 등의 행위로 공사의 명예를 손상하였다.

또한, 다수의 임직원을 대상으로 장기간 동안 조사기관을 사칭하는 이메일을 발송하여 이메일의 수신자 뿐만아니라 관련된 타직원들의 업무수행에도 지장을 초래하였고, 공사의 사업과 정보에 대한 정확성과 대내외적 신뢰도를 저해하는 행위를 통해 공사에 손해를 초래하였다.

이와 같은 행위는 공사의 명예를 손상하거나 공사에 손해를 초래하는 행위를 금지하는 취업규칙 제7조(금지사항) 제1호의 위반이며 사규를 준수하며 성실히 근무하여야 하는 취업규칙 제6조(성실의무) 위반에 해당하는 것으로 판단된다.

아울러, 조사기관을 사칭하는 이메일을 발송하고, 이메일에 활용하거나 첨부할 목적으로 회사에서 임직원들을 통해 자료나 정보를 수집하는 등 직무와 무관한 부적절한 행위를 장기간 반복적으로 행한 것도 성실의무 위반으로 판단된다.

징계조치의 필요성

공사 법무팀은 □□□의 행위에 대해 형법 제118조 공무원자격 사칭, 형법 제283조 협박 및 형법 제314조 업무방해 혐의로 ●●●●검찰청에 고소장을 제출(2018.3.19.)하였으나, 이후 사내 징계절차 진행에 따라 고소를 취하(2018.5.17.)한 바 있다. 감사일 현재 공무원자격 사칭 및 업무방해에 대한 검찰의 기소여부는 미정이나, 조사기관 사칭 이메일 발송, 이를 위한 사내 자료수집 등 부적절한 행위를 장기간 동안 반복적으로 행한 것은 공사 취업규칙 제6조(성실의무)의 위반으로 판단된다. 또한 협박죄는 고소 취하에 따라 공소권이 없어 형사처벌은 불가능하나 법위반 사실 자체는 인정되므로 인사규정 제45조 제1항 제1호(법령 위반)의 징계 사유에 해당되는 것으로 판단된다.

또한, □□□는 행동강령 제26조의 2(정보통신시스템의 부적절한 사용 금지), 취업규칙 제7조(금지사항) 및 제6조(성실의무)를 위반하였으므로 인사규정 제45조 제1항 제2호(직무상 의무 위반)의 징계사유에 해당되는 것으로 판단된다.

상기와 같은 부적절한 행위들에 대해서는 재발 방지 조치가 필요하며, 이에 대한 경각심 고취가 이루어지지 않을 경우, 정당하지 않은 방법을 통한 사내 정보의 수집, 정보의 조작, 허위 사실의 유포 등으로 이어져 조직의 기강과 대내외 신뢰도가 지속적으로 저해될 수 있어 징계 조치가 불가피한 것으로 사료된다.

특히, 다수의 임직원을 대상으로 하여 6개월 동안이나 부적절한 행위를 반복적으로 한 점에 비추어 볼 때 엄중한 징계 조치가 필요한 것으로 판단된다.

다만, △△△△△ 매장량 관리가 적정하게 이루어지지 않을 경우 회사차원의 리스크로 작용할 수 있다는 우려에서 비롯된 행위임은 참작할 필요가 있다.

이에 따라 인사규정시행세칙 제27조(징계양정의 기준), 감사결과 심의위원회 운영기준 제5조(심의기준)에 의거 “정직”으로 징계 요구함이 적정할 것으로 판단된다.

조치요구 사항

○○○○처장은 상기 조치요구에 의거 인사규정 제45조부터 제52조의 규정에 따라 □□□에게 징계(정직) 처분하시기 바랍니다. 끝.